



P U T U S A N

No. 2506 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KATIMIN, SH Bin KARIONYO ;**
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir: 41 Tahun/04 Agustus 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Impres Gg. Iklas II Kelurahan Maharatu
Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

KESATU :

Primair.

Bahwa ia terdakwa Katimin, SH Bin Karionyo pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2009 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Bulan Januari 2009, bertempat di Jalan Impres No.02 Maharatu Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Ngatmini yang merupakan isteri sak terdakwa memberikan handphonnya kepada terdakwa atas permintaan terdakwa, ketika terdakwa melihat SMS di Handphone tersebut, terdakwa menarik saksi korban ke dalam kamar dan menuduh saksi korban hamil dengan orang lain.
- Bahwa terdakwa yang tidak percaya dengan penjelasan saksi korban langsung melakukan pemukulan kearah kepala saksi korban berulang kali yang mengenai bagian belakang kepala dan muka, kemudian masuk saksi Bea yang merupakan anak terdakwa dan saksi korban yang menghalangi terdakwa menendang saksi korban.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2506 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban keluar dari rumah menuju rumah saksi Suwito, namun terdakwa datang mengajak saksi korban pulang dan saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menjadi emosi dan berusaha memukul dan menendang saksi korban, namun tidak kena dan korban langsung keluar yang kemudian dikejar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa merangkul leher isterinya dengan tangannya sambil membentur kepalanya ke kepala saksi korban.
- Atas permintaan saksi Suhariato Als Iwa supaya terdakwa melepaskan saksi korban, yang kemudian dilepaskan terdakwa dengan cara membuang saksi korban ke tanah, ketika terdakwa mau menginjak perut saksi korban, terdakwa diamankan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Pol : VER/04/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 yang ditandai tangani oleh Dr.Diah Puspitai Rini dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :
 - Kepala : 1. Bengkak pada bagian kepala belakang.
2. Bengkak pada bagian kening kepala sebelah kiri.
 - Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Katimin, SH Bin Karionyo pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2009 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Bulan Januari 2009, bertempat di Jalan Impres No.02 Maharatu Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Ngatmini yang merupakan isteri sah terdakwa memberikan handphonnnya kepada terdakwa atas permintaan terdakwa, ketika terdakwa melihat SMS di Handphone tersebut terdakwa menarik saksi korban ke dalam kamar kemudian menanyakan isi SMS yang ada didalam handphone sambil memarahi saksi korban sehingga membuat saksi korban ketakutan.
- Bahwa terdakwa yang tidak percaya dengan penjelasan saksi korban langsung melakukan pemukulan kearah kepala saksi korban berulang kali,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2506 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk saksi Bea yang merupakan anak terdakwa dan saksi korban yang menghalangi terdakwa menendang saksi korban, lalu saksi korban keluar dari rumah menuju rumah saksi Suwito namun terdakwa datang mengajak saksi korban pulang dan saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menjadi emosi dan berusaha memukul dan menendang saksi korban namun tidak kena dan korban langsung keluar yang kemudian dikejar oleh terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa merangkul leher isterinya dengan tangannya sambil membentur kepalanya ke kepala saksi korban, atas permintaan saksi Suhariato Als Iwa supaya melepaskan saksi korban, yang kemudian dilepaskan terdakwa dengan cara membuang saksi korban ketanah, ketika terdakwa mau menginjak perut saksi korban. Terdakwa diamankan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil Surat Keterangan Psikologi No.Pol : R/03/II/2009/Bag Psi tanggal 08 Perbruari 2009 yang ditandatangani oleh Dra. Retnani Sih Anti dan Yossy Zulvianti. H,P.si dari Bagian Psikologi Polda Riau dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

Kepala : 1. Kondisi Subjek Dalam keadaan normal, tidak mengalami gangguan kejiwaan, hanya saat ini subjek mengalami kecemasan/kebingungan yang tinggi yang disebabkan karena kondisi rumah tangga yang sedang dalam masalah.

2. Kondisi psikis tersebut terjadi akibat efek dari perlakuan-perlakuan suami yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis dalam kurun waktu yang cukup lama.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Katimin, SH Bin Karionyo pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2009 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Bulan Januari 2009, bertempat di Jalan Impres No.02 Maharatu Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2506 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Ngatmini yang merupakan isteri sak terdakwa memberikan handphonnya kepada terdakwa atas permintaan terdakwa, ketika terdakwa melihat SMS di Handphone tersebut, terdakwa menarik saksi korban ke dalam kamar dan menuduh saksi korban hamil dengan orang lain.
- Bahwa terdakwa yang tidak percaya dengan penjelasan saksi korban langsung melakukan pemukulan kearah kepala saksi korban berulang kali yang mengenai bagian belakang kepala dan muka, kemudian masuk saksi Bea yang merupakan anak terdakwa dan saksi korban yang menghalangi terdakwa menendang saksi korban.
- Saksi korban keluar dari rumah menuju rumah saksi Suwito, namun terdakwa datang mengajak saksi korban pulang dan saksi korban tidak mau sehingga terdakwa menjadi emosi dan berusaha memukul dan menendang saksi korban, namun tidak kena dan korban langsung keluar yang kemudian dikejar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa merangkul leher isterinya dengan tangannya sambil membentur kepalanya ke kepala saksi korban ;
- Atas permintaan saksi Suhariato Als Iwa supaya terdakwa melepaskan saksi korban, yang kemudian dilepaskan terdakwa dengan cara membuang saksi korban ke tanah, ketika terdakwa mau menginjak perut saksi korban, terdakwa diamankan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.Pol : VER/04/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 yang ditandai tangani oleh Dr. Diah Puspita Rini dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : 1. Bengkak pada bagian kepala belakang.
2. Bengkak pada bagian kening kepala sebelah kiri.

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Katimin, SH Bin Karionyo pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2009 sekira pukul 18.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2506 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari 2009, bertempat di Jalan Impres No.02 Maharatu Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak tidak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Ngatmini memberikan handphonnnya kepada terdakwa atas permintaan terdakwa, ketika terdakwa melihat isi SMS di Handphone tersebut Terdakwa menarik saksi korban ke dalam kamar kemudian menanyakan isi SMS yang ada didalam hand phone sambil memarahi saksi korban sehingga membuat saksi korban ketakutan, terdakwa yang tidak percaya dengan penjelasan saksi korban langsung meninju kepala saksi korban berulang kali, kemudian masuk saksi Bea yang merupakan anak terdakwa dan saksi korban yang menghalangi terdakwa menendang saksi korban, lalu saksi korban keluar dari rumah menuju rumah saksi Suwito namun terdakwa datang mengajak saksi korban pulang dan saksi korban tidak mau karena perlakuan terdakwa yang tidak menyenangkan, sehingga terdakwa menjadi emosi dan berusaha memukul dan menendang saksi korban namun tidak kena dan korban langsung keluar yang kemudian dikejar oleh terdakwa selanjutnya terdakwa merangkul leher isterinya dengan tangannya sambil membentur kepalanya ke kepala saksi korban, atas permintaan saksi Suharianto Als Iwa supaya melepaskan saksi korban, yang kemudian dilepaskan terdakwa dengan cara membuang saksi korban ke tanah, ketika terdakwa mau menginjak perut saksi korban, terdakwa diamankan,oleh masyarakat.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Mei 2009 sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa KATIMIN BIN KARIONYO melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2506 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- Menjatuhkan pidana terhadap KATIMIN BIN KARIONYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti tidak ada ;

Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 225/Pid.B/2009/PN.PBR., tanggal 5 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KATIMI, SH Bin KARIONYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERBUATAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 258/PID/2009/PTR., tanggal 14 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Mei 2009 Nomor: 225/Pid.B/2009/PN.PBR atas nama terdakwa KATIMIN, SH. Bin KARIONYO yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 68/Akta.Pid/2009/PN. PBR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2506 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Riau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan : "Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (hukum acara) dan Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 236 ayat 2 KUHP disebutkan selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri.

Sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 258/PID/2009/PTR tanggal 14 Agustus 2009 halaman tiga disebutkan adanya Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 16 Juni 2009 Nomor : W4.U1/2438/HN.01.10/VI/2009 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, dimana untuk itu telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau untuk pemeriksaan tingkat banding.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tidak pernah menerima adanya surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 16 Juni 2009 tersebut sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau, yang mana apabila hal ini kami terima maka kami dapat mengetahui pertimbangan apa yang dijadikan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2506 K/Pid.Sus/2009



alasan untuk menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri karena kami selaku Jaksa Penuntut Umum hanya menerima petikan putusan saja bukan putusan lengkap.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 258/PID/2009/PTR tanggal 24 Agustus 2009 halaman 9 menyatakan :

Menimbang bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah benar tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding menjadikan alasan pertimbangan tersebut dalam memutus perkara ini dan dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Mei 2009 nomor : 225/PID.B/2009 PN.PBR dapat dikuatkan.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Riau dalam memutuskan perkara ini.

Adapun sebabnya karena pengadilan tinggi tidak memperhatikan keterangan saksi korban yang telah dinikahi oleh terdakwa sejak tahun 1994, yang mana terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang dalam keadaan hamil hanya karena saksi korban menerima SMS yang isinya ada undangan reuni. Dan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa KATIMIN Bin KARIONYO adalah 6 (enam) bulan sangat jauh dari rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat karena terdakwa terbukti melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena meneliti pertimbangan putusan judex facti ic. Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar ;

Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 oleh Prof. Rehngena Purba, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 23 Desember 2010** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H. Djafni Djamal, SH.,MH. dan Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota ;
Ttd./H. Djafni Djamal, SH., MH.
Ttd./Prof. DR. Mieke Komar, SH., MCL.

Ketua ;
Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Panitera Pengganti ;
Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040 044 338.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2506 K/Pid.Sus/2009